

0003110-31.2017.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Diogo Volpe Gonçalves Soares

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 20/02/2022

... da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

3ª Vara

Rua Sérgio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba-SP - cep 11680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003110-31.2017.8.26.0642 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003110-31.2017.8.26.0642

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 354/2017 - DEL. POL. UBATUBA, 1946/2017 - DEL. POL. UBATUBA, 799/2017 - 6º Distrito Policial de São José dos Campos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas da Silva Martins

Juiz de Direito: Dr. Diogo Volpe Gonçalves Soares

Vistos.

LUCAS DA SILVA MARTINS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal.

Segundo a denúncia e o que consta nos autos de inquérito policial, no dia 06 de maio de 2017, na Rua Praia do Puruba, nº 342, Perequê Açú, na cidade e comarca de Ubatuba, o acusado, com emprego de chave falsa, subtraiu, para si, uma motocicleta HONDA/CG Titan, placas DEK-6038, avaliada em R\$ 3.000,00 (três mil reais), que pertencia a Sergio Luis de Oliveira da Silva (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e auto de avaliação de fls. 29/30).

Laudos periciais acostados a fls. 36/38 e 44/48

A denúncia foi recebida no dia 20 de setembro de 2017 (fls. 59/60).

Defesa escrita a fls. 84.

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 89).

Em audiência de instrução, foi ouvida a vítima (fls. 106/107 e mídia gravada).

Por meio de cartas precatórias, duas testemunhas foram inquiridas (fls. 127/146, 164/169 e mídias gravadas).

Realizada audiência em continuação, o acusado foi interrogado (fls. 283/284 e mídia gravada).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

O Ministério Público, em apertada síntese, entendendo devidamente comprovados os fatos, postulou pela condenação do acusado nos termos da denúncia, bem como dissertou sobre a pena e o regime a serem aplicados (fls. 287/289).

A Defesa, por sua vez, pugnou pelo afastamento da qualificadora condizente com o emprego de chave falsa, pelo reconhecimento da circunstância atenuante referente a confissão espontânea, bem como pela fixação da pena em seu patamar mínimo e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 293/294).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação é PROCEDENTE.

A materialidade e autoria do delito restaram devidamente comprovadas. Senão vejamos.

Na fase inquisitorial, o acusado confessou a prática delitiva (fls. 16/17).

Em Juízo, LUCAS reiterou a confissão e relatou que, na data dos fatos, efetuou a subtração da motocicleta porque não possuía dinheiro e/ou transporte para retornar para o município onde reside, leia-se, a cidade de São José dos Campos. Por fim, disse que pretendia abandonar a res furtiva e afirmou que usou chave falsa para funcionar a ignição do motociclo.

Cumprе consignar que a confissão judicial constitui elemento de extrema validade probatória, de modo que apenas especialíssima e incomum circunstância que evidencie a insinceridade tem o condão de afastar sua importância. No mais, quando em harmonia com o restante da prova, seu acolhimento é medida de rigor.

Nesse sentido:

“É inegável o valor da confissão judicial quanto à subtração e, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes” (cf. Adalberto José de Camargo Aranha, Da Prova no Processo Penal, 3ª ed., Saraiva, 1994, pág. 99).” (TJSP – Apelação nº 0014333-57.2010.8.26.0114, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Roberto Solimene, j. 03/09/2015).

APELAÇÃO - ROUBO Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas nos

autos Reconhecimento seguro pela vítima em sede policial corroborado pelas demais provas produzidas em Juízo - Palavras dos policiais militares Não haveria como se questionar tais depoimentos, eis que se revestem de fé-pública. Confissão do réu em juízo, corroborada pelo conjunto probatório Res furtiva encontrada em poder do réu - Presunção de responsabilidade - Condenação era de rigor Inviável o reconhecimento da tentativa Réu teve a posse mansa do bem - Vítima perdeu completamente o domínio sobre a res - Pena e regime criteriosamente fixados, não havendo o que ser alterado Recurso improvido (TJSP, Apelação nº 0051783-95.2011.8.26.0050, Rel. Edison Brandão, j. 17/04/2012).

Não obstante a confissão exarada pelos acusado, noto que a vítima Sergio Luis de Oliveira da Silva relatou que, ao acordar naquela data, verificou que sua motocicleta havia sido furtada. Mencionou que o portão de sua residência não possui tranca, bem como citou crer que foi feita ligação direta na ignição pois estava em poder das chaves. Por fim, registrou que o bem foi recuperado após aproximadamente três meses, na cidade de São José dos Campos, e indicou que suportou um prejuízo de R\$ 1.000,00 (mil reais) para consertar os danos ocasionados na res furtiva.

O Policial Militar José de Carvalho Junior relatou que, na data dos fatos, efetuava patrulhamento em São José dos Campos, quando avistou a motocicleta em questão, ocasião em que efetuou pesquisa junto ao sistema informatizado, vido a constatar que se tratava de produto de furto, razão pela qual realizou acompanhamento e abordagem. Frisou que o acusado confessou a autoria da subtração efetivada no município de Ubatuba, asseverando que teria utilizado uma chave mixa.

O Policial Militar Rodrigo Gonzaga dos Santos mencionou não se recordar precisamente dos fatos, mas ratificou os termos de suas declarações prestadas perante a autoridade policial.

Deve-se ressaltar que, como toda testemunha, os policiais militares assumem o compromisso de dizer a verdade do que souberem e lhes for perguntado, ficando sujeitos, como quaisquer outras pessoas, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho.

Seus depoimentos valem não pela condição que ostentam, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-los. Desse modo, não se pode acolher a alegação, feita frequentemente, de que o testemunho de policiais não pode embasar a condenação.

Ressalto, por oportuno, que seria um tanto contraditório que o Estado dotasse seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosas, sem conferir crédito às suas versões quando chamados a prestar esclarecimentos sobre os fatos.

Nesse sentido:

“Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova. Tóxicos. Condenação por tráfico ilícito de drogas. Defesa que busca, em sede de recurso, a incidência do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei Especial. Impossibilidade. As circunstâncias dos fatos geram presunção de não-satisfação de todos os requisitos legais. Inversão do ônus da prova. Precedente da C. Câmara Criminal. Penal. Crime hediondo ou a ele equiparado. Imposição de regime inicial fechado. Necessidade. Incidência do artigo 2º, § 1º, da Lei dos Crimes Hediondos, com nova redação dada pela Lei nº 11.464/07. Alegação de inconstitucionalidade da norma afastada.” (TJSP - Apelação 0000445-74.2014.8.26.0439, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 21/05/2015).

“Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus

depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências" (RT 417/94).

"Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP - Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Souza Nery, j. 27/08/2015).

Isso posto, diante do contexto probatório amalhado nos autos, em especial a confissão exarada pelo acusado em Juízo e os demais depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, resta clara a materialidade e autoria do delito de furto qualificado, eis que o réu subtraiu a motocicleta utilizando uma chave falsa, tendo sido detido posteriormente na posse da res furtiva.

Outrossim, observo que a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal, restou devidamente caracterizada pela prova oral colhida durante a instrução, eis que o próprio acusado destacou, em audiência, que fez uso de uma chave mixa para efetuar a subtração.

Noto, ainda, que o laudo pericial acostado a fls. 44/48 consignou que: "A chave acima descrita, poderia ser eficazmente utilizada (por pessoas com habilidade para tal), para promover a abertura de veículos assim como sua ignição, na prática de furto qualificado." (fls. 47).

Demonstrada, portanto, a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para o seu ato, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

1. Observando-se os elementos previstos nos artigos 59 e 60, do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo legal.

2. Na segunda fase da fixação da pena, verifico a incidência da circunstância atenuante referente à confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, sendo certo, todavia, que mantenho a pena em seu mínimo legal em razão do teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, tornando-a definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição da pena, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo legal, pois não há nos autos elementos que autorizem a fixação de valor mais elevado (cf. Artigo 60, do Código Penal).

O sentenciado esta preso por outro processo, iniciará o cumprimento da pena do presente em regime aberto, conforme disposto no artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, e poderá recorrer em liberdade no que tange ao presente feito.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR LUCAS DA SILVA MARTINS, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso III, do Código Penal.

Considerando-se que o acusado atende ao disposto no artigo 44, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, em entidade a ser estipulada pelo D. Juízo das Execuções, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade, e em pena de prestação pecuniária no importe de um salário mínimo vigente na presente data, que deverá ser depositado junto ao D. Juízo das Execuções.

Caso sejam descumpridas as penas substitutivas, em sede de execução, não se exclui a possibilidade de o Juízo competente fixar condições específicas para o sentenciado.

Autorizo a extração das cópias que se fizerem necessárias.

Expeça-se certidão de honorários em favor da defensora nomeada de acordo com os atos praticados (fls. 80).

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Ubatuba, 20 de fevereiro de 2022.

DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA